

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק פינדרוס

5344/25/פ

הצעת חוק הדרכונים (תיקון – הנפקת דרכון או תעודת מעבר לקטין שמלאו לו 16 שנים), התשפ"ה – 2025

תיקון סעיף 2 1. בחוק הדרכונים, התשי"ב–1952¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בקשה לקבלת דרכון או תעודת מעבר של קטין תוגש על ידי הוריו או האפוטרופוס שלו, ואולם לעניין קטין שמלאו לו 16 שנים, תוגש בקשה כאמור על ידי הקטין, בהסכמת הוריו ; היו הוריו נשואים מספיקה הסכמת אחד מהוריו להגשת הבקשה כאמור ובלבד שההורה השני לא התנגד."

דברי הסבר

לפי נהלי רשות האוכלוסין, כדי להוציא דרכון לקטין שמלאו לו 16 שנים, נדרש הקטין לבוא ללשכת רשות האוכלוסין, בליווי אחד מהוריו ובמקרה שהוריו גרושים, עליו להגיע עם שני הוריו. נראה שבשנת 2024 אין מקום לדרישה זו. כיום קטינים בגיל זה הם עצמאיים כמעט לחלוטין והדרישה האנרכוניסטית לבוא לרשות האוכלוסין בליווי הורה כדי להוציא דרכון, אינה תואמת את המציאות העכשווית.

קטין בן 16 יכול להוציא רישיון נהיגה על אופנוע, מכונית או משאית קטנה ללא אישור הוריו ואין כל סיבה שהוא לא יוכל להוציא דרכון לבד.

קטין בן 16 נדרש לפי החוק להוציא תעודת זהות (אותה כמובן הוא יכול להוציא ללא ליווי הורה), אך אם באותה הזדמנות הוא יבקש להוציא גם דרכון הוא יידרש לבוא בליווי הורה (ובמקרים מסוימים ליווי של שני ההורים).

דרישה זו גורמת להורים לבזבז יום עבודה ובנוסף לכך לעומס מיותר בלשכות מרשם האוכלוסין, שכן אם הקטין יוכל להוציא דרכון באותה הזדמנות שבה הוא מוציא תעודת זהות, יחסך לרשות האוכלוסין

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 260.

תור מיותר.

החשש שקטין שמלאו לו 16 יצא מהארץ ללא הסכמת הוריו לא רלוונטי, שכן גם קטין שהוריו הוציאו לו דרכון בגיל 13 יוכל לצאת מהארץ בהמשך ללא הסכמת הוריו.

גם לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א–1991, קטין בגיל 16 אינו נחשב "ילד" והחוק לא חל עליו (סעיף 4 לתוספת).

מקור הדרישה של רשות האוכלוסין להסכמת ההורה להוצאת דרכון גם כאשר מדובר בקטין שגילו מעל 16 שנים, מקורה ככל הנראה בפרשנות שגויה של סעיף 4 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, הקובע כי "פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו". הפירוש המקובל של "פעולה משפטית" הוא שונה, וכמובן שהוא לא כולל פעולה טכנית כמו הוצאת דרכון (להרחבה ראו עו"ד גלעד נוה, "פעולות משפטיות" – סקירה משווה", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2012).

לאור האמור, מוצע לקבוע במפורש בחוק הדרכונים, התשי"ב–1952, שקטין שגילו 16 ומעלה רשאי להוציא דרכון ללא צורך בליווי של הוריו ללשכת רשות האוכלוסין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)